МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2025 оны 10 дугаар сарын 08 № 07/60 Улаанбаатар хот

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ
ДАРГА Г.ЧИНБАТ ТАНАА

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6, 7.1.11 дэх заалтыг үндэслэн Комиссын гишүүнээр ахлуулсан ажлын хэсэг Говь-Алтай аймаг дахь Цагдаагийн газрын Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны нөхцөл байдалтай 2025 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдөр танилцахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1.Тус Эрүүлжүүлэх, саатуулах байр нь Цагдаагийн газрын хуучин барилгын хашаанд байрлах ба 2017 онд ашиглалтад орсон, 171 м² талбайтай, эрүүлжүүлэх 3 өрөө, баривчлах 2 өрөө, захиргааны журмаар албадан саатуулах 1 өрөө, жижүүрийн 1 өрөө, эмч нарын 1 өрөө, эмчийн үзлэгийн 1 өрөө, сургалтын (номын сан) 1 өрөө, ариун цэврийн 1 өрөө, усанд орох 1 өрөө, нийт 12 өрөөтэй байна. Энэ нь Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын 2020 оны А/192 дугаар тушаалын хавсралтаар батлсан "Саатуулах байрны дэглэм журам"-ын 2-т заасан "Эрүүлжүүлэгдсэн, албадан саатуулагдсан, шүүхийн шийтгэврээр баривчлагдсан хүмүүсийг эрэгтэйг эмэгтэйгээс тусгаарлах, байгалийн ердийн гэрэлтэй, салхивчтай байх, эрүүл мэндийн шалтгаантай этгээдийг тусгаарлах, насанд хүрээгүй этгээдийг тусгаарлах, хоолны өрөө, эмэгтэй, эрэгтэй бие засах өрөө тусдаа байх, нэг хүнд ноогдох зай, талбайн хэмжээ 2.5 м2-аас багагүй байна" гэж, Эрүүлжүүлэх байрны ариун цэвэр, эрүүл ахуйн нөхцөл, эмнэлгийн үйлчилгээ, MNS 5527:2019" стандартын 4 дүгээр зүйлд "эмчийн үзлэгийн, жижүүрийн, үйлчлүүлэгчийг байрлуулах, эд зүйлс хадгалах, тусгаарлах, бие засах (00-ын) өрөө (эр, эм үйлчлүүлэгчдийн болон алба хаагчдын), тусгай төлбөртэй, усанд орох (шүршүүр), угаалга, халдваргүйтгэлийн" гэж, 6.3.1 дэх заалтад "үйлчлүүлэгчийг насанд хүрсэн, насанд хүрээгүй, түүнчлэн эрэгтэй, эмэгтэйгээр нь тус тусад нь байрлуулах өрөөтэй байх" гэж, 6.4.1 дэх заалтад "гэмт хэрэг, зөрчилд сэрдэгдсэн, догшин хэрцгий авирлаж, бусдын болон өөрийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд хохирол учруулах үйлдэл хийж болзошгүй үйлчлүүлэгчийг тусгаарлах өрөөтэй байх" гэж заасантай тус тус нийцэхгүй байна.

2.Тус байр нь нэгдсэн халаалтын системтэй, цэвэр, бохирын шугамд бүрэн холбогдсон байгаа нь сайшаалтай хэдий ч гудас, цагаан хэрэглэл, нөмрөг зэрэг нь эрүүл ахуйн шаардлага хангахгүй, "Эрүүлжүүлэх байрны ариун цэвэр, эрүүл ахуйн нөхцөл, эмнэлгийн үйлчилгээ, MNS 5527:2019" стандартад заасан эрүүлжүүлэх байранд байх техник хэрэгсэл, эд зүйлс дутагдалтай байна.

1500700167

Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрыг стандартад нийцүүлэх, орчин нөхцөлийг сайжруулах нь хүний эрхийг хамгаалах, эрүүл мэндийг сахин хамгаалах, хүний аюулгүй байдлыг хангах, төр хүний эрхийг хүндэтгэх, хангах чиг үүргээ бүх түвшинд хэрэгжүүлж байгаагийн баталгаа болж, нийгмийн төрд итгэх итгэлийг нэмэгдүүлэх, улмаар аливаа гэмт хэрэг, зөрчил, эрсдэлийг бууруулахад чухал ач холбогдолтой төдийгүй хүний эрхийн олон улсын гэрээ, конвенцын дагуу саатуулагдсан хүний эрхийг хамгаалах нь төрийн үүрэг болдог.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн арван есдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Төрөөс хүний эрх, эрх чөлөөг хангахуйц эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх, хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчихтэй тэмцэх, хөндөгдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцна" гэж, гучин наймдугаар зүйлийн 2.7 дахь хэсэгт "хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах, нийгмийн хэв журмыг бэхжүүлэх, гэмт хэрэгтэй тэмцэх арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх" гэж төрийн чиг үүргүүдийг тус тус тусгасан. Харин Үндсэн хуулийн жардугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт аймгийн нутаг дэвсгэрт төрийн удирдлагыг тухайн аймгийн Засаг дарга хэрэгжүүлэхээр заасан ба мөн хуулийн жаран нэгдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Засаг дарга тухайн Хурлын шийдвэрийг хэрэгжүүлэхийн хамт засаг төрийн төлөөлөгчийн хувьд харьяа нутаг дэвсгэртээ хууль тогтоомж, Засгийн газар, харьяалах дээд шатныхаа байгууллагын шийдвэрийн гүйцэтгэлийг хангах ажлыг Засгийн газар, дээд шатны Засаг даргын өмнө хариуцна" гэж, Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1 дэх хэсэгт "Засаг дарга нь харьяалах нутаг дэвсгэртээ хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэр, харьяалах дээд шатны Засаг даргын шийдвэрийн гүйцэтгэлийг хангах, түүнчлэн тухайн Хурлын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий төрийн төлөөлөгч мөн" гэж, 60 дугаар зүйлийн 60.1.1 дэх заалтад "хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэрийн биелэлтийг хангах ажлыг хариуцан зохион байгуулж, үр дүнг хариуцах" гэж аймгийн Засаг дарга нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хүний эрхийг хангаж, хамгаалах чиг үүрэгтэй болохыг тус тус хуульчилжээ.

Эрүүлжүүлэх, саатуулах байр нь хууль тогтоомжид заасны хүрээнд түр хугацаанд саатуулагдсан хүмүүсийг байрлуулдаг газар тул хүний нэр төр, эрхэм чанарыг хамгаалсан зохистой орчинтой байх ёстой. Стандартад нийцсэн орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх нь аливаа осол гэмтэл, гэмт хэрэг, зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлж, иргэдийн төрд итгэх итгэлийг нэмэгдүүлэн, иргэдэд зөв ухамсар төлөвшүүлэхэд эерэг нөлөөллийг үзүүлдэг. Мөн Эрүүлжүүлэх, саатуулах байранд хүн амь насаа алдсан тохиолдол цөөнгүй гарч байгааг анхаарах нь зүйтэй.

Иймд стандартыг хангах болон цагдаагийн алба хаагчдын хөдөлмөрлөх нөхцөлийг дээшлүүлэх, хүний эрүүл мэндийг хамгаалах, хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна.

1.Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрыг хүний халдашгүй чөлөөтэй байх, хүнлэг бус харьцаанаас ангид байх эрх, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх шаардлага болон стандартад нийцүүлэн засварлахад шаардлагатай төсвийг шийдвэрлэх;

2.“Эрүүлжүүлэх байрны ариун цэвэр, эрүүл ахуйн нөхцөл, эмнэлгийн үйлчилгээ, MNS 5527:2019” стандартад заасан Эрүүлжүүлэх саатуулах байранд байх дутагдалтай байгаа техник хэрэгсэл, эд зүйлсийг нэмэгдүүлэх, үйлчлүүлж буй иргэдийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдлыг дээшлүүлэхэд зохих арга хэмжээ авах;

Зөвлөмжийн дагуу төлөвлөсөн ажил, авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүний хэрэгжилт, үр дүнгийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 40 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг Говь-Алтай аймгийн Цагдаагийн газарт.

ГИШҮҮН Б.ЭНХБОЛД